

조문별 제·개정 이유서

◇ 행정규칙명 : 「기술자료 임치제도 운용요령」

◇ 개정 이유

- 핵심기술 등을 보유한 기업의 기술임치에 대한 접근성을 확대하기 위해 대리인에 의한 임치수행 규정 마련 등

◇ 주요내용

가. 대리인에 의한 임치수행 규정 마련

- 수치인의 사전 승인을 받은 대리인에 한해 임치에 관한 절차를 수행할 수 있도록 제4항 및 제5항 신설(제4조)

나. 임치물 교부대상 추가

- 수치인이 임치물을 교부할 수 있는 대상자에 '개발인' 추가(제12조)
 - 임치물 교부 사유를 추가하고, 교부를 신청한 주체(개발인, 사용인) 별로 명확히 구분될 수 있도록 구체적으로 명시
 - 온라인 임치물 교부에 대한 단서를 보충, 온·오프라인을 포괄한 교부 조건 및 방식 등 조항 구체화

다. 임치물 폐기 공시절차 마련

- 공시송달에 의한 임치물 폐기 사실 고지절차 마련(제13조)
 - 임치물 폐기를 위한 고지의 송달 한계를 고려하여 인터넷 게시판 등을 통해 그 내용을 공시하는 방식으로 추가

라. 수수료 일할 환불

- 개발인 또는 사용인의 수수료 선납에 관한 사항 중 '다년간' 문구를 삭제하여 해석상 계약의 중도해지 시 수수료 일할 환산 환불 대상을 모든 임치계약으로 확대(제15조)